

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1182/2533	บริษัทจาวาแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	โจทก์
	กรมสรรพากร	จำเลย
	กรมสรรพากร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 75แผ่นที่ 2)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ตามหนังสือแจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต.3/1039/2/00997-8 ลงวันที่ 17
กันยายน 2530 ตามเอกสารหมายจ.6 และ จ.7 ตรงกับเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่
303 และแผ่นที่ 304กับเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์เลขที่ 236/2531/1 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2531 ตามเอกสารหมาย จ.9ตรงกับ
เอกสารหมาย ล.2 แผ่นที่ 3

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73,72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ